

ADDENDUM – III

**PERJANJIAN PENGADAAN
APLIKASI CORE BANKING SYSTEM (KONVENSIONAL & SYARIAH)
DENGAN MODEL OUTSOURCING**

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
dengan
PT. FORTRESS DATA SERVICES**

Tanggal : 29 Juli 2016
No. Fortress : 004/JAMBI/ADD/07/2016
No. Bank Jambi : 065.07/PKS/ADD/07/2016

Addendum III (Ketiga) dari Perjanjian Jasa Aplikasi Service Provider antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Fortress Data Service (selanjutnya disebut "Addendum Ketiga") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2016, di Jambi oleh dan antara:

- I. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 18, Telanaipura, Jambi 36122, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 6 tertanggal 12 Februari 1959, yang dibuat dihadapan Notaris Adi Putra Perlindungan, S.H., Notaris di Jambi, dan terakhir diubah dengan Akta No. 1 tertanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Robert Faisal, S.H., Notaris di Jambi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. W20-00061 HT.01.01-TH2007 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tertanggal 10 Juli 2007 No. 55 serta Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 9/59/KEP.GBI/2007 tertanggal 13 November 2007 dalam hal ini diwakili secara sah oleh **M. Jani** selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi yang diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.32 Tanggal 12 Januari 2016, selanjutnya disebut "**BANK**"; dan
- II. **PT. FORTRESS DATA SERVICES**, yang beralamat di Graha Mandiri Lantai 12A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat 10310, yang dalam hal ini diwakili oleh **Sutjahyo Budiman** dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dan **Andre Setijoso** dalam kedudukannya selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. Fortress Data Services, sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris No. 67 tertanggal 10 November 2010 Eliwaty Tjitra, SH., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 09 Desember 2010 No. AHU-57332.AH.01.01.Tahun 2010, diubah dengan Akta No. 63 yang dibuat dihadapan Notaris Aloysius M. Jasin SH., Notaris di Jakarta untuk selanjutnya disebut "**FDS**".

BANK dan **FDS** bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

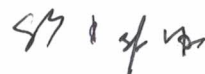
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Jasa Aplikasi Service Provider dengan No. 001/JAMBI/07/2013 atau No. 12.07/PKS/BJ/2013 tanggal 09 Juli 2013 selanjutnya disebut "**Perjanjian Induk**".

Bahwa, Para Pihak telah melakukan addendum terhadap Perjanjian Induk pada tanggal 30 Desember 2014 No.001/JAMBI/ADD/12/2014 dan No.042.12/PKS/ADD/12/2014 selanjutnya disebut "**Addendum Pertama**".

Bahwa, Para Pihak telah melakukan addendum terhadap Addendum Pertama pada tanggal 23 November 2015 No.003/JAMBI/ADD/11/2015 dan No.020.11/PKS/ADD/II/2015 selanjutnya disebut "**Addendum Kedua**".

Bahwa, Para Pihak bermaksud untuk merubah dan atau menambah (melakukan addendum) untuk beberapa ketentuan dalam Addendum Kedua yaitu sebagai berikut :



A. Sebelum perubahan atau Addendum Ketiga yaitu sebagai berikut:

**Pasal 7
JAMINAN-JAMINAN**

7.1. Jaminan atas Jasa Pelayanan Aplikasi.

a) FDS menjamin kepada BANK bahwa:

- viii. FDS menjamin dalam periode pelaksanaan jasa pelayanan Aplikasi, selama BANK tidak lalai dalam tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa Aplikasi ini, BANK akan selalu mendapatkan opsi upgrade versi software / aplikasi terbaru dengan penyesuaian fitur dan fungsi yang terkait dengan perkembangan aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara tepat waktu dengan tanpa biaya tambahan selama terhubung dengan modul aplikasi yang tercakup dalam perjanjian ini dan selama BANK tidak memerlukan jasa layanan tambahan dari FDS untuk melakukan implementasinya.

B. Setelah perubahan atau Addendum Ketiga menjadi sebagai berikut:

**Pasal 7
JAMINAN-JAMINAN**

7.1. Jaminan atas Jasa Pelayanan Aplikasi.

a) FDS menjamin kepada BANK bahwa:

- viii. FDS menjamin dalam periode pelaksanaan jasa pelayanan Aplikasi, selama BANK tidak lalai dalam tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa Aplikasi ini, BANK akan selalu mendapatkan opsi upgrade versi software / aplikasi terbaru dengan penyesuaian fitur dan fungsi yang terkait dengan perkembangan aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, PPATK, serta Kependudukan dan Catatan Sipil, secara tepat waktu dengan tanpa biaya tambahan selama terhubung dengan modul aplikasi yang tercakup dalam perjanjian ini dan selama BANK tidak memerlukan jasa layanan tambahan dari FDS untuk melakukan implementasinya.

C. Sedangkan untuk penambahan Addendum Ketiga yaitu sebagai berikut:

- **Tambahan ayat (z) pada Pasal 5 butir 5.2 yaitu sebagai berikut:**

Kewajiban FDS:

- z) Apabila terdapat versi aplikasi Temenos T-24 yang lebih baru dari versi yang digunakan BANK pada saat ini dan BANK ingin melaksanakan upgrade versi, maka FDS wajib menginformasikan kepada BANK mengenai fungsi dan fitur yang terdapat pada versi baru tersebut.

Para Pihak menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan lain sebagai mana diatur didalam **Perjanjian Induk, Addendum Pertama dan Addendum Kedua** yang tidak dirubah dalam Addendum Ketiga ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.

Para Pihak menyatakan bahwa seluruh dokumen kesepakatan bersama baik berupa notulen rapat dan atau surat menyurat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan menyebabkan ditandatanganinya addendum ini, setelah addendum ini ditandatangani bersifat mengikat.

Para Pihak menyatakan bahwa Addendum Ketiga ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Induk.

Demikianlah Addendum Ketiga ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing - masing bermeterai cukup serta ditandatangani Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

(BANK)

[Handwritten signature]



M. Jani
Direktur Utama

PT. FORTRESS DATA SERVICES

(FDS)

[Handwritten signature]

Sutjahyo Budiman
Direktur Utama

[Handwritten signature]

Andre Setijoso
Direktur